

시 정 사 항

일련번호 '19공급(운영) - 8

제 목 엔지니어링용역 손해배상보험 관리 미흡

소관부서 ▲▲ · 田田田田지역본부 田田田田부

관계부서

내 용

▲▲ · 田田田田지역본부 田田田田부는 공급설비 유지관리에 필요한 비파괴검사업무를 담당하면서 '16년부터 '18년까지 아래와 같이 비파괴검사 기술용역을 시행하였다.

【표 1】 비파괴검사기술용역 계약 현황

[단위: 원, 부가세 포함]

계 약 명	계약상대자	계약일	준공일	계약금액	비 고
'16년 비파괴검사 기술용역(배관이설공사)	ㅅㅅ검사	'16. 4. 5.	'16.12.26.	14,268,100	
'17년 비파괴검사 기술용역(배관이설공사)	ㅇㅇㅇㅇ	'17. 2.21.	'17. 9.20.	50,457,000	
HA~HP(ㅇㅇㅇ거리)구간 배관이설공사 비파괴검사 기술용역	ㄷㄷㄷ기술	'15.10. 5.	'16. 9.30.	36,298,790	
QA~HP(ㅇㅇ교 확장)구간 배관이설공사 비파괴검사 기술용역	ㄷㄷㄷ기술	'16.11.30.	'17. 5.30.	41,341,300	

엔지니어링사업자를 대상으로 정보통신, 전기, 건설, 환경, 원자력 등 15개 엔지니어링 기술부분의 용역을 발주할 경우에 「엔지니어링산업진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가기준 등)에 따라 용역수행업체가 해당 용역을 수행하면서 고의 또는 과실로 발주자 및 제3자에게 끼친 재산상의 손해를 배상할 수 있도록 보험 또는 공제 가입을 의무화하여 그에 따른 비용을 용역비에 계상하여야 한다.

또한 발주자는 ▼▼▼▼가 고시한 제2017-69호 「엔지니어링손해배상

보험 또는 공제 업무처리 요령」에 의하면 엔지니어링사업자가 가입한 보험 또는 증서를 제출받아 확인하도록 정하고 있다.

따라서 비파괴검사 기술용역의 원가를 산정할 경우에는 엔지니어링공제 조합이 제공하는 ‘손해배상공제 요율표’에 따라 손해배상 보험료 또는 공제료를 산정하여 계상하고, 용역계약 체결 후에는 계약상대자가 가입한 증서를 제출받아 가입금액, 가입기간 및 피보험자 등의 적정성을 검토하여야 한다.

그런데 ▲▲지역본부 및 田田田田지역본부 ◇◇◇◇부는 상기 기술용역의 계약상대자가 손해배상보험 또는 공제에 가입하지 않았음에도 【표 2】와 같이 손해배상보험료 774천 원을 지급하였다.

【표 2】엔지니어링 손해배상보험 설계, 가입 및 정산 현황

[단위: 원, 부가세 포함]

계 약 명	계약금액	납부금액	정산금액	비 고
‘16년 비파괴검사 기술용역(배관이설공사)	78,100	0	78,100	▲▲지역본부 ◇◇◇◇부
‘17년 비파괴검사 기술용역(배관이설공사)	279,400	0	279,400	▲▲지역본부 ◇◇◇◇부
HA~HP(○○○오거리)구간 배관이설공사 비파괴검사 기술용역	185,900	0	185,900	田田田田지역본부 ◇◇◇◇부
QA~HP(●●교 확장)구간 배관이설공사 비파괴검사 기술용역	231,000	0	231,000	田田田田지역본부 ◇◇◇◇부

그 결과, 우리공사는 위의 기술용역 완료 후 1년까지 발생할 수 있는 재산상의 손해를 계약상대자에게 배상 청구할 수 있는 권리를 확보할 수 없게 되었다.

조치할 사항

▲▲・田田田田지역본부장은 부당하게 지급된 엔지니어링 손해배상보험료 774,400원을 환수 조치하시기 바랍니다. (시정)